

감사결과처분(요구)서

일련번호	17	감사자	○○○		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○ ○○○○, ○○○국립공원사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일부터 각 2개월에

○○○국립공원사무소

(신분상 주의1, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률 미적용 등 고발
업무 처리 부적정

관 계 기 관 ○○○ ○○○○, ○○○국립공원사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 「국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제11조에 따라, 공원구역 (공원자연보존지구 및 공원자연환경지구의 경우에 한한다.)에서 토지를 300㎡이상 불법형질변경한 자에 대하여는 「환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률」 제4조제2항에 따라 가중처벌을 요청하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

- 고발 업무 처리 부적정(가중처벌 대상 미적용) 현황

(2020.06.13. ~ 2023.07.감사일 현재.)

구분	장 소(용도지구)	행위일	적발일	고발일	자연공원법 위반내용	적용법조	비고
1	○○○ ○○○ ○○○면 ○○리 산242-5 등 (공원자연환경지구)	2020.10.20.	2020.12.1.	2020.12.10.	○ 무단토지형질변경 - 약 6,000㎡	○ 벌칙: 자연공원법 제82조제2호 ○ 관련: 자연공원법 제23조제1항 ※ 환경범죄처벌법 제4조제2항	환경범죄처 벌법 적용
2	○○○ ○○○ ○○○면 ○○리 101-27 등 (공원자연환경지구)	2021.8.6.	2021.8.6.	2021.8.24.	○ 무단토지형질변경 - 약 300㎡	○ 벌칙: 자연공원법 제82조제2호 ○ 관련: 자연공원법 제23조제1항 ※ 환경범죄처벌법 제4조제2항	환경범죄처 벌법 적용
3	○○○ ○○○ ○○○면 ○○리 101-27 (공원자연환경지구)	2023.05.01.	2023.05.02.	2023.05.09.	○ 무단토지형질변경 - 절토 약 250㎡ - 연못조성 약 66㎡ - 굴착 약 340㎡	○ 벌칙: 자연공원법 제82조제2호 ○ 관련: 자연공원법 제23조제1항 ※ 환경범죄처벌법 제4조제2항	환경범죄처 벌법 미적용

○ ○○○국립공원사무소는 불법 업무를 추진함에 있어 300㎡이상 불법형질변경 행위에 대하여는 「국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙」에 따라 「환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률」 제4조제2항에 따른 가중처벌을 요청하여야 함에도, 2020년 6월 13일부터 2023년 7월 11일 감사일 현재까지 300㎡이상 불법형질변경 행위 고발 3건(2020년 1건, 2021년 1건, 2023년 1건) 중 2023년 ‘형질변경(절토 약 250㎡, 연못조성 약 66㎡, 굴착 340㎡)’ 고발 건은 가중처벌을 요청하지 않고 고발 조치하는 등 고발 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【○○○ ○○○○】

- 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률 미적용 등 고발 업무 처리 부적정

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○○ ○○	○○○	불법	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	주의	2023. 1. 1. ~ 현재

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- ‘23년 ‘형질변경(절토 약 250㎡, 연못조성 약 66㎡, 굴착 340㎡)’건에 대해 「환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률」이 적용 되도록 관계기관

추가 요청

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련